

საგადასახადო დავის განხილვის წესი და მისი ოპტიმიზაციის საკითხები

ლიტერატურაში ფართოდ არის აღიარებული, რომ აბსოლუტურად სრულყოფილი საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო კოდექსი არ არსებობს. ამ მხრივ არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში ბევრი რამ გაკეთდა საგადასახადო საქმის სრულყოფისათვის, პრობლემა კვლავინებურად აქტუალურად გვესახება, მათ შორის საგადასახადო დავის წარმოშობა-განხილვის თვალსაზრისით გადამხდელთა და საგადასახადო ორგანოების მხრიდან.

ბეგარის¹ (გადასახადის) გადამხდელთა და საგადასახადო ორგანოს შორის დავა რეგულირდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით. არსებობს საგადასახადო დავის გადაწყვეტის ორი გზა: 1. დავის გადაწყვეტა ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში განხილვის წესით; 2. დავის გადაწყვეტა სასამართლოს მიერ.

ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის გადაწყვეტა, თავის მხრივ, ორი ეტაპისგან შედგება: დავის გადაწყვეტა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ან დავის გადაწყვეტა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოში. თუ სადღაიწვებს გადამხდელი დავას, ეს დამოკიდებულია მის გადაწყვეტილებაზე.

საგადასახადო დავის დაწყება არ აჩერებს საგადასახადო ორგანოს მოქმედებას გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მიმართ, მაგრამ დავის პროცესში მის დასრულებამდე ჩერდება სადავო თანხის, მასზე დარიცხული საურავისა, ასევე ჯარიმის გადახდის ვალდებულება, თუმცა სადავო ძირითად თანხაზე საურავის დარიცხვა გრძელდება.

საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების ღონისძიებათაგან საგადასახადო ორგანოს შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ საგადასახადო იპოთეკა/გირავნობა, მესამე პირის მფლობელობაში არსებულ ქონებაზე გადახდევინების მიქცე-

¹ ამ თავითვე შევნიშნავთ, რომ ჩვენ „გადასახადის“ და „ბეგარის“ ცნებების სინონიმებად ხმარებას ვუჭერთ მხარს, რისი მართლზომიერება განხილულ-დასაბუთებული გვაქვს ადრინდელ პუბლიკაციებში.

რეზაზ ბასარია
ეკონომიკურ მეცნიერებათა
დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ვა და ქონების დაყადაღება.

საგადასახადო დავის დაწყებიდან მის დასრულებამდე შეჩერებულად ითვლება საგადასახადო ვალდებულებების უზრუნველყოფის ისეთი ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა: ყადაღა დადებული ქონების რეალიზაცია, საბანკო ანგარიშებიდან გადასახადის, საურავისა და ჯარიმის თანხების ჩამოწერა და გადასახადის გადამხდელის საღაროდან ნაღდი ფული-ლი სახსრების ამოღება.

მომხივანმა საკუთარი უფლებები შესაძლებელია დაიცვას უშუალოდ თვითონ ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით.

საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული საგადასახადო დავის განხილვის ზოგადი წესი მოითხოვს, რომ დავა აუცილებლად განიხილებოდეს მომხივანის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მონაწილეობით. სხდომის ჩატარების დრო და ადგილი მომხივანს ეცნობება არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.

საგადასახადო დავის დაწყების ერთ-ერთი ფორმალური საფუძველია, როცა საგადასახადო ორგანო მთლიანად ან ნაწილობრივ უარს ამბობს ბეგარის გადამხდელის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე. ამ შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო ვალდებულია გადამხდელის მოთხოვნის მიღებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში წერილობითი შესაგებელი გაუგზავნოს მოთხოვნის წარმდგენ პირს. თუ საგადასახადო ორგანო ამ მოთხოვნის მიღებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში არ მიირებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და ბეგარის გადამხდელს არ გაუგზავნის წერილობით შესაგებელს ამ ვადაში, ეს იმას ნიშნავს რომ გადასახადის გადამხდელს უარი ეთქვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე.

თუ გადასახადის გადამხდელი არ ეთანხმება საგადასახადო ორგანოს, ის ვალდებულია გაასაჩივროს ეს ფინანსთა სამინისტროში ან სასა-

მართლოში, საგადასახადო მოთხოვნის ან ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში. თუ გადასახადის გადამხდელი დავის გადაწყვეტის ფორმად აირჩევს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, მან წერილობითი საჩივარი უნდა გაუგზავნოს მის შემოსავლების სამსახურს საგადასახადო მოთხოვნის ან ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი საგადასახადო ორგანოს მეშვეობით; თუ კი ის დავის გადაწყვეტის ფორმად აირჩევს სასამართლოს, მაშინ მან ამის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს უნდა გაუგზავნოს წერილობითი შეტყობინება.

საგადასახადო დავის დაწყების თარიღად ითვლება საგადასახადო ორგანოს მიერ ბეგარის გადამხდელისათვის შესარგებლის გაგზავნის თარიღი. საგადასახადო დავის დასაწყებად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ვადების დაცვას, რადგან ვადის დარღვევით გასაჩივრებული საგადასახადო მოთხოვნა (ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი) მიიჩნევა გადამხდელის მიერ აღიარებულად, ის მიექცევა აღსასრულე-ბლად, დავა კი არ განიხილება.

მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო დავის წარმოების პროცესში, სადავო თანხის დაფარვის ვალდებულება ჩერდება, ბეგარის გადამხდელი ვალდებულია, საგადასახადო მოთხოვნის მიღებიდან 20 კალენდარულ დღეში წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი ან მათი კომბინაცია სადავო თანხის ფარგლებში: ა) საკუთარი ქონება იპოთეკა-გირავნობით დასაბრუნებლად; ბ) საბანკო გარანტია; გ) ბანკში სადეპოზიტო ანგარიშზე შესაბამისი თანხის შეტანის ცნობა; დ) ფინანსური რისკების დაზღვევის პოლისი.

როდესაც ბეგარის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს საკუთარ ქონებას იპოთეკით (გირავნობით) დასაბრუნებლად, საგადასახადო ორგანო საქარო რეესტრს უგზავნის შეტყობინებას; ეს უკანასკნელი კი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს მეორე დღისა რეგისტრაციაში გაატაროს ეს აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ აღიარებული საგადასახადო დავალიანების პირობებში საგადასახადო ორგანოს შეუძლია გამოიყენოს იპოთეკა (გირავნობის უფლება), რომელიც წარმოექმნება გადასახადის გადამხდელისაგან ყოველგვარი თანხმობის მიღების გარეშე. ამასთან როცა მომჩივანი საკუთარ ქონებას წარუდგენს საგადასახადო ორგანოს, როგორც სადავო თანხის უზრუნველყოფის საშუალებას, ეს უკვე სამოქალაქო კოდექსით რეგულირება-

დი ურთიერთობაა.

თუ დადგენილ ვადაში მომჩივანი არ წარუდგენს საგადასახადო ორგანოს ზემოთ აღნიშნულ უზრუნველყოფის საშუალებებს, საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს სასამართლოს ნებართვის გარეშე ყადაღა დაადოს ბეგარის გადამხდელის საბანკო ანგარიშებს, გადამხდელის უძრავ-მოძრავ და არამატერიალურ ქონებას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაშიც ძალაში რჩება სადავო თანხის გადახდის ვალდებულების შეჩერება, ხოლო საგადასახადო ორგანოს ეძლევა უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღების (და არა მისი აუქციონის წესით გაყიდვის), ასევე საბანკო ანგარიშების დაყადაღების (და არა საინკასო წესით თანხების ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჩამოწერის) შესაძლებლობა. თუ დავა გადაწყდება ბეგარის გადამხდელის სასარგებლოდ, გადამხდელის მიერ წარდგენილი უზრუნველყოფის გარანტიები უქმდება, საგადასახადო ორგანოს მიერ დადებული ყადაღა მოიხსნება, ხოლო იპოთეკის (გირავნობის) უფლება უქმდება.

თუ დავა არ გადაწყდება გადამხდელის სასარგებლოდ, მას საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის დღიდან დაეკისრება გადასახადებისა და საურავის დაფარვის ვალდებულება.

როგორც უკვე აღინიშნა, საგადასახადო ორგანო უარს აცხადებს ბეგარის გადამხდელის მოთხოვნის შესრულებაზე, ის ვალდებულია გაუგზავნოს გადამხდელს წერილობითი შესაგებუ-ლი. მიუხედავად ამისა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბეგარის გადამხდელს არ ეგზავნება შესაგებელი. ეს პრობლემა პრაქტიკულად იმდენად აქტუალურია, რომ, ჩვენი აზრით მისი რეგულირებაც კანონმდებლობით უნდა მოხდეს.

არსებული წესის თანახმად, საგადასახადო ორგანოდან მიღებულ საგადასახადო მოთხოვნას (ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, ან შესაგებელს) ბეგარის გადამხდელი ასაჩივრებს შემოსავლების სამსახურში. ეს კი გულისხმობს იმას, რომ მომჩივანმა საჩივარი შემოსავლების სამსახურში უშუალოდ კი არ უნდა ჩააბაროს, არამედ ის უნდა გაუგზავნოს საგადასახადო ინსპექციას, რომლის ხელმძღვანელობა ვალდებულია დადგენილ ვადაში, მიღებული საჩივარი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად გადაუგზავნოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს. ამ უწყებამ კი მიღებიდან 20 დღის ვადაში უნდა განიხილოს საჩივარი და მიიღოს გადაწყვეტილება. ის ვალდებულია ასევე გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მესამე სამუშაო დღის გაუგზავნოს იგი (თავისი გადაწყ-

ყვეტილება) მომჩივანს და იმ საგადასახადო სამსახურს, რომლის გადაწყვეტილებაც იყო გასაჩივრებული. თუ შემოსავლების სამსახური მიიჩნევს, რომ დავის გადასაწყვეტად არ არის საკმარისად მასალები გამოკვლეული, მას შეუძლია დაავალოს გადაწყვეტილების მიღება საგადასახადო ორგანოს განმეორებით შეისწავლოს და განიხილოს სადავო საკითხი ფინანსთა სამინისტროს მიერ მითითებულ ვადებში (ეს ვადა არ შეიძლება იყოს 20 სამუშაო დღეზე მეტი), აღნიშნულ პერიოდში დავის განხილვა ჩერდება. თუ კი საკითხის განმეორებით შესწავლა მოითხოვს მომჩივანთან გასვლითი საგადასახადო შემოწმების ჩატარებას, ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო მოსამართლის ბრძანება გასვლითი საგადასახადო შემოწმების ჩატარების თაობაზე.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური დავის განხილვის საფუძველზე უფლებამოსილია:

1. დააკმაყოფილოს საჩივარი და გაუუქმოს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება;
2. ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს და ნაწილობრივ გაუუქმოს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება;
3. არ დააკმაყოფილოს საჩივარი.

საჩივრის არდაკმაყოფილების ან მისი ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში შემოსავლის სამსახური ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში გაუგზავნოს მომჩივანს გადაწყვეტილება და შესწორებული „საგადასახადო მოთხოვნა“ (თუ მოხდა ასეთი შესწორება). თუ შემოსავლების სამსახური საჩივრის მიღებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში არ მიიღებს გადაწყვეტილებას ან არ გაუგზავნის მას მომჩივანს, ეს საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარს ნიშნავს.

ბეგარის გადამხდელს უფლება აქვს გაასაჩივროს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გადაწყვეტილება და შემოსავლების სამსახურის უარი: ა) ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მეშვეობით დავების საბჭოში (ამისათვის მან საჩივარს უნდა დაურთოს შემოსავლების სამსახურისათვის წარდგენილი ყველა მასალების ასლები და დამატებითი მტკიცებულებები მათი არსებობის შემთხვევაში); ბ) სასამართლოში (ამ შემთხვევაში მოპასუხედ გამოდის საგადასახადო ინსპექცია). საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია საბჭოს საქმიანობის რეგლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს დავის წარმოების პროცედურებს, მტკიცებულებების მოპოვების საკითხებს, საბჭოს სხდომის მიმდინარეობის, კენჭისყრისა და სხვა საკითხ-

ებს. საბჭოს მუშაობაში ნებაყოფლობით საწყისებზე უფლება აქვთ მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები და დამოუკიდებელი ექსპერტები.

საბჭო დავას განიხილავს მისი მიღებიდან 20 დღის ვადაში. თუ ის საჭიროდ ჩათვლის, შეუძლია დაავალოს გადაწყვეტილების მიღება საგადასახადო ორგანოს განმეორებით შეისწავლოს სადავო საკითხი საბჭოს მიერ მითითებულ ვადებში, რომელიც არ შეიძლება იყოს 30 სამუშაო დღეზე მეტი (ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ სამჯერ და თითოეულ შემთხვევაში 15 სამუშაო დღით).

საბჭოს გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით. აქვე აღვნიშნავთ, რომ საბჭოს წევრს არ შეუძლია თავი შეიკავოს ხმის მიცემისაგან. საბჭო უფლებამოსილია დავის განხილვის შედეგად:

1. დააკმაყოფილოს საჩივარი და გაუუქმოს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება;
2. ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს და ნაწილობრივ გაუუქმოს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება;
3. არ დააკმაყოფილოს საჩივარი.

გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში მის დამოწმებულ ასლებს საბჭო პირადად აბარებს ან დაზღვეული ფოსტით უგზავნის მხარეებს. საბჭოს გადაწყვეტილება ძალაში შედის გადაწყვეტილების მიღებიდან მათე კალენდარულ დღეს (თუ არ მოხდა მისი გასაჩივრება).

საბჭოს გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს სასამართლოში, სადაც მოპასუხედ გამოდის საგადასახადო ინსპექცია. სასამართლოში სარჩელი განიხილება ადმინისტრაციულ-საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

როგორც პრაქტიკა ცხადყოფს, ჩვენთან არსებული დავის განხილვის სისიტემა არ არის საგადასახადო დავის გადაწყვეტის სწრაფი და ეფექტიანი მექანიზმი. ოფოციალური მონაცემებით არსებული წესით განხილული საჩივართა ორმესამედზე მეტი დაუკმაყოფილებელი რჩება, რაც საგრძნობლად მაღალია სხვა ქვეყნების პრაქტიკასთან შედარებით. საჩივრის განხილვის ვადა ზოგჯერ 2 თვეზე მეტ ხანს იწელება, რაც ბეგარის გადამხდელს მნიშვნელოვან ფინანსურ თუ სხვა დისკომპორტს უქმნის. უფრო მეტიც, აშკარად უშედეგოა დავის განხილვა შემოსავლების სამსახურში გადასახადის გადახდელისათვის, რადგან ეს სამსახური ხშირად თავს არიდებს საკითხის გადაწყვეტას და მას მიანდობს დავების საბჭოს; ამის მიზეზი, ალბათ, უწყების პრესტიჟის დაცვის მოტივაციაში უნდა

ვეებოთ. ეს კი დაკავშირებულია ბეგარის გადამხდელებისათვის დროისა და ფინანსური სახსრების დამატებით ხარჯვასთან.

გამომდინარე აქედან, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის განხილვის პირველი საფეხურის საერთოდ გაუქმება. დავის განხილვა თავიდანვე უნდა წარმოებდეს უშუალოდ დავების საბჭოში.

ამავდროულად ცვლილებები უნდა შევიდეს მთავრობის მიერ დაწესებულ რეგლამენტში, რათა დავების საბჭოში იმ სფეროების სპეციალისტების (წარმომადგენლების) მ.შ. დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობა, რომლებსაც საბჭოზე ხმის მიცემის უფლება გააჩნიათ, იყოს სავალდებულო. საბჭოს ხელმძღვანელობა კი უნდა დაეკისროს თვით საბჭოს მიერ არჩეულ წევრს.

საბჭოს სხდომებზე მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა გახდეს საჯარო, რაც საშუალებას მისცემს ბეგარა გადამხდელებს გაითვალისწინონ ეს ინფორმაცია თავიანთ საქმიანობაში.

ვფიქრობთ, ცვლილებების განხორციელება მნიშვნელოვნად დააჩქარებს დავების განხილვას, უფრო სამართლიანს (ადეკვატურს, კანონიერს, ობიექტურს) გახდის დავების თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს; ეს ერთსა და იმავე დროს გააუმჯობესებს, ერთი მხრივ, საგადასახადო მომსახურების საქმიანობას, გაზრდის მათ გარჯა-მონდომებას საქმის სწორად წარმართვისათვის და, მეორე მხრივ, ამაღლებს გადამხდელთა პასუხისმგებლობას საგადასახადო ვალდებულებების მთლიანად და დროულად შესრულების საქმეში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (ოფიციალური ტექსტი), თბ., 2008.
2. ბასარია ვ., ბასარია რ.. გადასახადი: სიკეთე თუ უკეთურება? „პდპ“. თბ., 2003.
3. ბახტაძე ლ., კაკულია რ., ჩიკვილაძე მ.. საგადასახადო საქმე, „ვერუე“. თბ., 2007.
4. მესხია ი., ბასარია რ., საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფის საკითხები, თბ., 2001.
5. მესხია ი., ნიკოლეიშვილი ო.. გადასახადები და დაბეგვრა, „პდპ“. თბ., 2002.
6. როგავა ზ. საგადასახადო სამართლის საფუძვლები, „საქართველოს იურისტთა ასოციაცია“. თბ., 2000.
7. ტერაშვილი ნ.. საგადასახადო პრაქტიკის აქტუალური საკითხები, „დარბეგი“. თბ., 2005.
8. ტერაშვილი ნ. საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკა, „დარბეგი“. თბ., 2006.
9. ურიდია გ., დვალი თ.. საგადასახადო განმარტებითი ლექსიკონი, „უნივერსალი“, თბ., 1997.
10. ჩიკვილაძე მ., საქართველოს საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბება და მისი სრულყოფის მიმართულებანი საბაზრო მეურნეობის პირობებში, თბ., 1999.
11. ხმალაძე ვ., შავიშვილი ი., ხატიაშვილი დ.. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები, „სარი“. თბ., 2006.
12. Тютюрюк Н.. Налоговые системы зарубежных стран, Европа и США. «Дашков и К». Мос. 2002.
13. Уорд М. Хасси., Доналд С. Любик.. Основы мирового налогового кодекса, США. 1996.
14. Черкина Д.. Налоговые системы зарубежных стран, М.: «Юнити», Мос. 1997.
15. www.Taxsits.com
16. www.internationaltaxreview.com

TAX DISPUTE RESOLUTION AND THE THE IMPROVEMENT ISSUES

**REVAZ BASARIA - Doctor of Economic Sciences,
professor of Sokhumi state university**

Our country's tax system and the tax code requiring improvement, including Tax issues in dispute. In fact, this kind of dispute resolution are two ways to do this: Finance Ministry to review (here are: the Ministry of Revenue office or with the Appeals Board) and the Court of Appeal against the tax authority's claim. These procedures are spelled out in detail in the Code and other regulations and general acts effectively.

The practice proves that the tax department has futile disputes and aramartlzomieria: Other countries with relatively high tax sisitemeb softer saachivarta specific weight, sometimes very dragged out of consideration of applications leverage. This poses a significant financial or other discomfort to the taxpayer. The article offered a proposal to the Finance Ministry to abolish the Office of Tax Appeals and the Council of the dispute is a change in staffing - work.